

0008066-76.2017.8.26.0291

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: JULIANA FRANCINI DOS REIS COSTA

Comarca: Jaboticabal

Foro: Foro de Jaboticabal

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 22/11/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Murilo Henrique da Silva Santanna

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Leandro Galluzzi dos Santos

Vistos.

Murilo Henrique da Silva Santanna, qualificado nos autos, foi denunciado e está sendo processado pelo crime descrito nos artigos 155 "caput", cc artigo 61, inciso II, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Jaboticabal

Foro de Jaboticabal

Vara Criminal

Praça do Café, s/nº, Jaboticabal-SP - cep 14870-230

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0008066-76.2017.8.26.0291

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Murilo Henrique da Silva Santanna

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Leandro Galluzzi dos Santos

Vistos.

Murilo Henrique da Silva Santanna, qualificado nos autos, foi denunciado e está sendo processado pelo crime descrito nos artigos 155 "caput", cc artigo 61, inciso II, alíneas "e" e "h", ambos do Código Penal.

A denúncia foi recebida em 08.11.2018 (fls. 34).

O réu foi citado, apresentou resposta à acusação.

O processo aguarda designação de audiência de instrução e julgamento.

Ocorre que, compulsando os autos, verifica-se que o caso exige o reconhecimento

da prescrição antecipada da pena.

O acusado não receberá pena superior a um ano. Digo isso porque, ainda que considerados os seus antecedentes e a agravante da alínea f do inciso II do artigo 61 do CP, a pena não suplantaria sequer um ano. Logo, a pretensão punitiva deveria ser exercida no período de três anos. Verifica-se, contudo, que entre o recebimento da denúncia e o presente momento transcorreram mais de três anos.

Assim, a pretensão estatal estará fatalmente prescrita por ocasião da análise da prescrição retroativa.

Ante o exposto, com fundamento no art. 107, IV, 109, VI, e 110, §1º, todos do CP, e art. 386, VI, do CPP, julgo EXTINTA A PUNIBILIDADE do acusado Murilo Henrique da Silva Santanna pela prescrição.

Expeça-se certidão de honorários à Defensora nomeada (fls. 45), anotando-se atuação total.

Após as regularizações e comunicações necessárias, arquivem-se.

P.R.I.

Jaboticabal, 20 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA